CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PSIHOLOGICE
Nr. _____ / data: _____

1. Furnizorul serviciilor psihologice (cabinetul individual/cabinetele asociate/societatile civile profesionale de psihologie)
Iacobescu Cristina – Cabinet Individual de Psihologie,
având sediul profesional situat în: București, str. Aripilor, nr. 1, bl. 15B, sc. 3, et. 1, ap. 36, cam. 3, sector 1, codul de înregistrare **10B15089**, contul bancar nr. **RO61INGB0000999916014998**, deschis la ING Bank N. V. Amsterdam, Sucursala București, reprezentat prin Dna. **Iacobescu Cristina**, psiholog clinician cu drept de liberă practică în supervizare, codul personal **31484** și

2. Beneficiarul serviciilor psihologice: _____,
având sediul/domiciliul situat în _____, str. _____
_____,
nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____
_____, C.U.I./CNP: _____,
inregistrată în _____, sub nr. _____/_____, SAU act de identitate(B.I/C.I.), seria _____, nr. _____, eliberat/a de catre _____,
la data de _____, contul bancar nr. _____,
deschis la _____,
reprezentat(ă) prin Dna./Dl. _____, avand functia de _____,
în temeiul dispozițiilor Legii nr. 213/2004 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, am convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii psihologice, având următoarele **clauze:**

Art. 1 Obiectul contractului (serviciile psihologice):
Evaluare psihologică și intervenție psihoterapeutică cu privire la motivele prezentării la cabinet (dispoziție și relații, evenimente adverse trecute), cât și legate de rezultatele evaluării – pe baza unor obiective convenite de comun acord, și la nevoie prioritizându-le pentru a conveni care vor fi adresate și în ce ordine (pe rând).

Art. 2 Durata și conditiile contractului
Prezentul contract este încheiat pentru o perioadă nedeterminată, cu posibilitatea întreruperii oricând la cererea oricăreia dintre cele două părți – **cu recomandarea, fără obligativitatea, de a parcurge minim 2-3 ședințe de anamneză și evaluare psihologică și 10-20 ședinte de intervenție psihologică per obiectiv, în funcție de problematica în cauză și evoluția clientului, având 60 minute / ședință, la interval de 1-2 săptămâni.**

Art. 3 Prețul și modalitățile de plată
Prețul convenit este de **240 lei (RON) / ședință**. La depășirea timpului alocat, în funcție de timpul disponibil (cu mențiunea că este posibil să nu existe timp disponibil), se poate prelungi ședința la costul de **4 lei (RON) / minut**.
Prețul se achită integral până la finalizarea fiecărei ședintei psihologice, fie în numerar, în cazul ședințelor fizice, fie prin transfer bancar (O.P./B.O./CEC), atât în cazul ședințelor fizice cât și în cazul celor online. La nevoie, se oferă o perioadă de grație de maxim 24 ore. Neachitarea în termenul specificat a prețului stipulat atrage aplicarea automată de penalități de întarziere în

cuantum de **0.5% pe zi** din valoarea de plată de la data împlinirii termenului. Se exclud situațiile de forță majoră, potrivit art. 6 din prezentul contract.
Anularea ședinței programate, cu mai puțin de 24 de ore în avans, atrage după sine achitarea integrală a acesteia până la data și ora convenite. Se exclud situațiile de forță majoră, potrivit art. 6 din prezentul contract.
Întârzierea la ședința programată, va atrage după sine reducerea respectivei sesiuni cu numărul de minute de întârziere asociat, astfel încât aceasta se va termina la aceeași oră ca și în cazul începerii la timp. Prelungirea acesteia la cerere, în limita timpului disponibil (cu mențiunea că este posibil să nu existe timp disponibil), păstrează condițiile și costurile menționate mai sus.

Art. 4 Drepturile și obligațiile
A. Beneficiarul serviciilor psihologice are urmatoarele drepturi și obligații:
a) să fie informat cu privire la condițiile prestării serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract;
b) să achite integral prețul serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de catre furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de către acesta prin prezentul contract;
c) să respecte indicațiile furnizorului serviciului psihologic și să aiba un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor psihologice;
f) să-și asume în totalitate declarația privind consimțământul informat, potrivit art. 9 din prezentul contract.

B. Furnizorul serviciilor psihologice are urmatoarele drepturi și obligații:
a) să i se achite integral prețul serviciilor psihologice, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată;
b) să intreprindă toate acțiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;
c) să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;
d) să respecte confidențialitatea prezentului contract, precum și secretul profesional, potrivit dispozitiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005;
e) la cerere, să elibereze beneficiarului, cât mai repede posibil (dar în maxim o săptămână de la evaluare), rezultatul serviciilor psihologice de evaluare, fără a afecta calitatea acestora. Notă: Evaluarea NU va putea fi folosită în alt context decât cel precizat în raportul / avizul aferent. Pentru alte tipuri de evaluare (comisii aplicative, etc.), specialistul trebuie înștiințat și se va realiza un raport adecvat.

Art. 5 Incetarea și modificarea contractului
Prezentul contract poate înceta în cazul în care una dintre părțile contractante nu își respectă obligațiile stipulate, fără a afecta însă sumele deja scadente, la data încetării contractului. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către oricare dintre părțile contractante cu obligația notificării prealabile a intenției de reziliere, cu cel putin 15 zile inainte de data rezilierii propriu-zise.
Contractul se consideră reziliat de drept în cazul în care psihologul cu drept de liberă practică este suspendat sau i se retrage atestatul de liberă practică.

Art. 6 Forța majoră

6.1 Prin forță majoră, în sensul prezentului contract, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă. Exemple de forță majoră:

- Catastrofe naturale (cutremure, inundații, incendii, etc.).
- Îmbolnăvire gravă, ce incapacitează una dintre părți să își îndeplinească obligațiile.
- Pandemii (de exemplu, pandemia de COVID-19).
- Războaie.
- Restricții guvernamentale neprevăzute.

6.2 Părțile convin să fie exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, atunci când această neîndeplinire este urmare a intervenției unui caz de forță majoră.
6.3 În anumite cazuri, dacă forța majoră persistă pentru o perioadă îndelungată (de exemplu, > 15 zile pentru contractele lunare, > 30 de zile pentru contractele trimestriale, >60 zile pentru contractele anuale sau nedeterminate), părțile pot invoca încetarea contractului fără a mai fi obligate la plata de daune-interese.

Art. 7 Dispozitii finale
Orice litigiu decurgand din executarea prezentului contract va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi adus la cunoștința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, pentru mediere. În cazul în care în urma medierii, litigiul nu fost soluționat, părțile se pot adresa instanțelor competente.
Clauzele prezentului contract sunt aplicabile, după caz, atât beneficiarilor persoane fizice, cât și beneficiarilor persoane juridice.
Părțile convin ca prezentul contract să constituie titlu executoriu cu privire la drepturile și obligațiile asumate.

Art. 8 Clauze suplimentare
(Nu este cazul.)

Art. 9 Declaratie
Subsemnatul _____
(beneficiar persoană fizică), declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidențialității serviciilor psihologice, precum și de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea serviciilor psihologice.
Prezentul contract a fost încheiat și va intra în vigoare astăzi, _____, în 2 (două) exemplare originale, a câte 2 (două) pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte.

Furnizorul serviciilor psihologice,
(semnătură, parafă și ștampilă)

Beneficiarul serviciilor psihologice,
(semnătură și, după caz, ștampilă)

Nr intrare _____ / Data: _____

FORMULAR INFORMARE ȘI CONSIMȚIRE PENTRU SERVICII DE EVALUARE / INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ, CU PRELUCRARE DATELOR CU CARACTER PERSONAL ONLINE ȘI OFFLINE LA SOLICITAREA CLIENTULUI

Nume _____, Prenume _____, domiciliat în _____

_____

__, CNP _____, nr. de telefon _____, adresă de email _____, data nașterii _____.

Capitolul I. Definiții

1. 1. **"Date cu caracter personal"** înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice, date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală. În cadrul acestor sesiuni ce cuprind și testare psihologică vor fi prelucrate atât în mediul online, cât și în mediul offline (în format scriptic) următoarele informații cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, câteva caracteristici demografice (vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația și apartenența dumneavoastră etnică), precum și o serie de caracteristici comportamentale reflectate prin răspunsurile dumneavoastră furnizate cu ocazia acestor sesiuni ce cuprind și testare psihologică. De asemenea, vor mai fi prelucrate offline (doar în format scriptic) o serie de informații personale cuprinse în fișa de anamneză (CNP, data nașterii, data și motivul ultimei examinări psihologice) în vederea eliberării avizului psihologic (dacă a fost solicitat).

2. **"Prelucrare de date cu caracter personal"** înseamnă orice operațiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

3. O distincție trebuie realizată între **"persoana vizată", "cel care utilizează datele personale (numit operator)"**, **"cel care procesează datele personale (numit persoana împuternicită)"**, **"persoanele terțe"** și **"destinatar"**.

a. Persoana vizată sunteți dumneavoastră;
b. Cel care utilizează datele dvs. personale este cabinetul de psihologie / societatea civilă profesionale / compania care a solicitat ca dumneavoastră să luați parte la aceaste sesiuni ce cuprind și testare psihologică, denumit operator. Operatorul stabilește, în temeiul legal sau contractual existent între dumneavoastră și cabinet societatea civilă profesionale / companie, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul este și destinatar al operațiunilor de prelucrare, deoarece rezultatele testării pot fi arhivate/stocate/utilizate de operator. Date identificare operator: ***denumire Iacobescu Cristina – Cabinet Individual de Psihologie, sediul str. Aripilor, nr. 1, bl. 15B, sc. 3, et. 1, ap. 36, cam. 3, sector 1, codul de înregistrare 10B15089, reprezentat prin Dna. Iacobescu Cristina, psiholog clinician autonom cu drept de libera practică și psihoterapeut cu drept de liberă practică în supervizare, codul personal 31484.***
c. Cel care procesează datele personale se numește persoană împuternicită. Procesarea online a datelor personale se realizează de către compania (*furnizorul de servicii online de administrare și scorare automată*), ce vă pune la dispoziție aplicația de scorare și / sau administrare a unor probe psihologice. Persoana împuternicită prelucrează datele dvs. doar în scopul convenit de către dumneavoastră sau în scop statistic/ de cercetare. Date persoană împuternicită: aceleași ca la subpunctul anterior.
d. Persoanele terțe sunt reprezentate de orice entitate juridică autorizată de operator sau/și de persoana împuternicită care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele dvs. cu caracter personal. În cazul de față persoanele terțe sunt reprezentate de companiile, ce oferă servicii diverse, cum ar fi dar nelimitându-se la: servicii de găzduire și mentenanță a site-ului/aplicației de testare/evaluare, servicii de arhivare a documentelor profesionale rezultate în urma sesiunii de testare psihologică.
e. Destinatar poate fi orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal. În cazul de față rezultatele evaluării/testării dvs. sunt divulgate doar persoanei vizate, operatorului și persoanei împuternicite (dezvăluirea către persoana împuternicită se realizează automat prin participarea la testarea online).

4. **"Consimțământul"** dumneavoastră, înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.

5. **"Creare de profiluri"** înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale, referitoare la persoana vizată, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia. Prin intermediul prelucrării online a informațiilor, după caz, va fi creat un raport standardizat automat privind profilul dumneavoastră psihologic având în vedere caracteristicile evaluate.

Capitolul II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

6. Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri (bifați varianta care se aplică cazului dumneavoastră sau *particularizați scopurile la situația individuală a fiecărei persoane prin păstrarea în formular doar a scopurilor relevante*):

[ ] Evaluarea psihologică clinică, în temeiul normelor legale, în vederea emiterii unor certificate sau alte documente legale pornind de la profilul dumneavoastră psihologic și / sau

starea dumneavoastră de sănătate mentală. Acestea sunt necesare în interacțiunea dumneavoastră cu anumite autorități publice (de exemplu Comisia de expertiză a capacității de muncă, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Instanțe de Judecată etc.);

[ ] Evaluare psihologică în scop de cercetare, autocunoaștere, dezvoltare personală sau de analiză a necesității unei intervenții psihologice, având în vedere caracteristicile dumneavoastră psihologice, starea de sănătate mentală, nivelul de dezvoltare al funcțiilor psihice sau climatul psihosocial / familial;

[X] Realizarea unei intervenții de psihoterapie sau consiliere psihologică, în vederea rezolvării sau ameliorării problemelor de sănătate mentală, a unor traume, a unor situații de viață dificile sau în vederea optimizării stării de sănătate ori în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale (cu evaluarea aferentă implicată);

[ ] Evaluarea psihologică, în temeiul normelor legale în vigoare privind supravegherea sănătății lucrătorilor (angajare, menținere în funcție / evaluare periodică, reluarea activității, schimbarea funcției);

[ ] Servicii de evaluare și analiza psihologică a nevoilor organizației/clientului, psihodiagnoza organizațională, recrutare și selecție de personal, managementul talentelor, intervenție organizațională, coaching;

[ ] Evaluare și / sau intervenție în servicii de consiliere vocațională și orientare în carieră;

[ ] Evaluare psihologică în domeniul transporturilor, în temeiul normelor legale (examinarea pentru școlarizare în conducerea autovehiculelor, pentru redobândirea permisului, siguranța transporturilor);

[ ] Analiză de nevoi sau asistență de specialitate / intervenție în domeniul transporturilor;

[ ] Evaluarea psihologică a nivelului de dezvoltare psihologică sau a nivelului de adaptare la un context educativ, evaluarea persoanelor cu cerințe educative speciale;

[ ] Consiliere, asistență sau intervenții psihoeducaționale, inclusiv logopedice, de orientarea școlară / profesională sau intervenții specifice pentru persoanele cu handicap / cerințe educative speciale;

[ ] Evaluarea psihologică în vederea selecției candidaților pentru instituțiile militare, pentru controlul psihologic periodic sau pentru pregătirea pentru misiuni speciale a personalului militar sau a personalului afiliat altor structuri de securitate și siguranță națională;

[ ] Evaluarea pentru instruire, deținerea și utilizarea armelor și a muniției, inclusiv a armelor letale sau neletale, în temeiul normelor legale în vigoare;

[ ] Asistența psihologică a personalului angajat în structuri de securitate și siguranță națională;

[ ] Evaluarea comportamentului simulat sau evaluare psihologică pentru investigarea particularităților psihologice ale făptuitorilor, suspecților, martorilor, cu relevanță pentru diagnoza actului infracțional;

7. Prelucrarea informațiilor colectate de aplicația pusă la dispoziție de persoana împuternicită se realizează în mod automat de către operator, în vederea creării unui profil psihologic corect și complet în urma completării probei / probelor psihologice primite spre rezolvare în cadrul testării/evaluării psihologice la care ați consimțit să participați. Printre acestea se pot număra răspunsurile la fiecare item din testului psihologic pe care îl veți completa, precum și o serie de informații specifice (de exemplu vârstă, gen, nivel de studii, naționalitatea etc.), pentru ca răspunsurile oferite de către dumneavoastră să fie comparate în baza unui etalon obținut prin testarea unui număr mare de persoane cu caracteristici socio-demografice similare. Aplicația va procesa automat conținuturile furnizate, fără intervenția vreunei persoane umane.

8. Prelucrarea informațiilor colectate online, cât și a celor colectate offline de către operator se realizează într-un mod non-automat în vederea ducerii la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara specialistului (specialiștilor) desemnați de operator din cadrul cabinetului psihologic / societății civile profesionale / companiei.

9. În cazul în care prelucrarea datelor personale se realizează prin intermediul serviciilor electronice de comunicare (e-mail), este posibil ca datele dvs. să fie transferate către entități din afara UE, dar care dețin autorizațiile necesare pentru prelucrarea datelor în condiții de securitate recunoscute și/sau acceptate la nivel UE (de exemplu, dețin certificări *Privacy Shield* ce pot fi puse la dispoziția persoanelor sau entităților interesate.).

10. Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării serviciilor de testare/evaluare și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 10 ani. Prin excepție, rezultatele testărilor/evaluărilor psihologice se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.

11. Stocarea datelor în mediul online se realizează prin intermediul serverelor din Romania ce aparțin persoane terțe și sunt puse la dispoziție persoanei împuternicite ~~în România.~~

12. Stocarea datelor offline se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare.

Capitolul III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor

13. Prin prezenta vă comunicăm că aveți dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor . De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la momentul retragerii, prin cerere scrisă trimisă la adresa de email ***cristina_iacobescu@yahoo.com***, sau de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă (ANSPDCP).

14. **Responsabilizarea operatorilor de date**. Prelucrarea de date sensibile cum ar fi informații despre preferințele sau comportamentul dumneavoastră în vederea creării unor profiluri presupune anumite riscuri referitoare la viața dumneavoastră privată, cum ar fi spre exemplu dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor. Pentru a reduce la minimum un asemenea risc, platforma de testare se poate accesa prin intermediul unui cont de utilizator și a unei parole de acces, doar de persoane angajate ale operatorului și ale persoane împuternicite abilitate și desemnate să desfășoare serviciile de testare sau de mentenanță a aplicației, care și-au asumat obligația de confidențialitate, respectare a vieții

private și a datelor personale. În plus, dumneavoastră aveți posibilitatea de a alege să dezvăluiți informațiile personale în cunoștință de cauză, nu implicit în baza unor setări inițiale.

Capitolul IV. Aspecte finale

15. Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor personale am luat cunoștință că mă pot adresa Operatorului la adresa de contact stipulată în contractul de prestări servicii convenit cu Operatorul și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Capitolul V. Consimțământul dumneavoastră

[ ] *Confirm că am 18 ani sau peste.*

[ ] *Prin bifarea opțiunii (opțiunilor) de testare îmi exprim acordul expres și neechivoc, ca datele mele personale să fie procesate de către operator, și după caz, de către persoana împuternicită, în scopul/scopurile mai sus menționat/e.*

[ ] C*onsimt să particip la aceste sesiuni ce cuprind testare/evaluare psihologică, confirm că am citit informațiile despre modul în care îmi vor fi prelucrate datele cu caracter personal și sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de operator pentru îndeplinirea scopurilor comunicate. Cunosc faptul că pot retrage în orice moment consimțământul acordat prin cerere trimisă la adresa operatorului sau a persoanei împuternicite, renunțând la participarea la activitatea de testare/evaluare psihologică. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân perfect valabile.*

Semnătura, Nume și Prenume